

1500530-56.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2059584/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23361123 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1054/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500530-56.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500530-56.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2059584/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23361123 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1054/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1064/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2059584 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1054/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RICHARD ROGÉRIO NASCIMENTO DIAS e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra RICHARD ROGÉRIO NASCIMENTO DIAS, imputando-lhe a prática do crime de latrocínio, na forma tentada, contra Jovino Moreira Lopes em 3 de março de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 3 de março de 2022, por volta de 06h25min, na Estrada Governador Mario Covas, altura do nº 1.355, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo em concurso com um terceiro não identificado, evidenciado pela unidade desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um revólver, marca

Taurus, calibre 38, de propriedade da vítima Jovino Moreira Lopes, sendo que, durante o assalto, efetuou dois disparos de arma de fogo contra Jovino, não ocorrendo sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos latrocidistas.

Narra a peça acusatória que os denunciados resolveram praticar roubo, utilizando-se para tanto uma arma de fogo. Nesse cenário, os latrocidistas, a bordo de uma motocicleta, abordaram a vítima no local do evento, tendo RICHARD apontado uma arma de fogo em direção a Jovino, anunciando o assalto. Jovino, que é Guarda Municipal, desembarcou de sua motocicleta e sacou uma arma de fogo, de modo que RICHARD rapidamente segurou o revólver da vítima, tendo Jovino feito o mesmo com a arma de fogo apontada pelo latrocidista, instante em que RICHARD realizou dois disparos, felizmente não atingindo Jovino. A vítima, para se defender, efetuou seis disparos de arma de fogo, atingindo os dois criminosos. Em seguida, porém, RICHARD se apossou do revólver da vítima e se evadiu na companhia de seu comparsa. Acionada, a Guarda Municipal conseguiu localizar RICHARD, que estava ferido em razão dos disparos efetuados por Jovino, tendo sido preso em flagrante – indagado, o denunciado afirmou que dispensou as duas armas de fogo (tanto a arma utilizada por ele na empreitada criminosa e o revólver subtraído da vítima) em um matagal próximo da Rodovia Mario Covas.

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (págs. 81/82), o réu foi regularmente citado em 30 de março de 2022 (pág. 90) e apresentou resposta à acusação (págs. 95/96).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente em parte.

A vítima JOVINO MOREIRA LOPES relatou que é guarda civil municipal da cidade Guarulhos/SP, que havia encerrado seu horário de trabalho às 06:00 horas da manhã. Repentinamente, foi abordado por dois indivíduos, em uma outra motocicleta de cor preta, que o garupa lhe apontava arma de fogo e anunciou o roubo. Narra a vítima que ao perceber a situação, baixou o pezinho de apoio da motocicleta e desceu realizando o saque de seu revólver Taurus, calibre 38. O roubador já estaria muito próximo agarrando sua arma pelo cano e lhe apontando a arma de fogo, e então, rapidamente, a vítima também segurou a arma de fogo do indivíduo, que percebeu que o autor realizou dois disparos contra a vítima, mas que não acertou, que então a vítima apertou o gatilho de seu revólver segurado pelo autor, realizando os seis disparos, que então soltou a arma e levantou as mãos, dizendo: perdi, perdi! Narra que enquanto se afastava do autor, realizou o saque da sua segunda arma, a pistola funcional da guarda municipal de Guarulhos, e que o autor ao notar, se evadiu subindo na moto de seu comparsa e fugindo, levando consigo o revólver Taurus pertencente a vítima, sendo importante mencionar que, a vítima narra não ter realizado nenhum disparo com a pistola mencionada. Ademais, informa a vítima que antes de comparecer a esta unidade policial esteve em sua residência aguardando uma viatura da GCM de Guarulhos para acompanhá-lo e que deixou a referida pistola em sua residência, não a apresentando neste plantão policial. A vítima realizou reconhecimento pessoal de RICHARD ROGERIO NASCIMENTO DIAS, e o reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que teria efetuado o roubo, bem como, a pessoa que teria entrado em luta corporal pela posse da arma de fogo, mas, em reconhecimento fotográfico, não foi capaz de reconhecer a fotografia Uildson

Pereira Bastos, como sendo um dos autores. Efetuou dois disparos, mas não foram na direção do depoente. Efetuou seis disparos, mas a intenção não era descarregar sua arma. Senhor descarregar para ele ficar com a arma ele e ficou a arma do depoente na cintura. Em seguida, ele ouviu o zíper abrir e viu que estava pegando a outra arma. Não deu para disparar porque tinha outros carros passando pela linha de tiro. Resolveu não atirar. Ele desistiu de levar a motocicleta quando viu que o depoente estava outra motocicleta e deixaram o local. O parceiro dele não desceu da motocicleta em momento algum. O GCM encontrou vítima que disse que tentaram assaltar-la por duas pessoas que estavam baleadas. O depoente segurava a arma dele empurrando para o peito dele. Ficou desorientado e um amigo que passou por ali o ajudou. Telefonou para a guarda de GRU e o amigo entrou em contato com a guarda municipal de Itaquaquecetuba. Não sabe dizer porque não telefonou para a Polícia Militar. Os guardas municipais acionados. Quando se dirigiu para o município de Itaquaquecetuba recebeu notícia de que os roubadores foram presos. O roubo com quem lutou estava de capacete aberto, contudo, o outro estava de capacete fechado. O réu usava uma jaqueta com marcas conhecidas entre motoqueiros. A arma dele fez dois disparos. O depoente descarregou sua arma.

A testemunha EDSON PARAVATTI, guarda municipal, relatou tomou conhecimento, através de grupos de whatsapp, de uma ocorrência de roubo, em que a vítima teria sido um guarda civil municipal da cidade de Guarulhos diante da informação, iniciaram patrulhamento com vistas a situação, e que com informações de populares, lograram êxito em encontrar RICHARD ROGERIO NASCIMENTO DIAS, na R. Aurélio Peres, próximo ao nº 150; o mesmo ao avistar a viatura da guarda civil, tentou disfarçar, mas notaram que o mesmo estava sangrando e ao ser abordado e questionado, RICHARD admitiu informalmente aos patrulheiros que teria tentado a prática de roubo e que a vítima teria reagido, tendo o baleado, além disso, alegou que jogou as duas armas em um matagal próximo da Rodovia Mario Covas, e quanto ao seu parceiro de crime, alegou que o mesmo mora no Itaim Paulista e que não sabe dizer o nome, e que o mesmo também teria levado um tiro. Diante dos fatos, RICHARD foi conduzido ao hospital Santa Marcelina desta urbe para atendimento médico, sendo atendido e liberado, e assim, apresentado a esta unidade policial; que tomaram conhecimento de que Uildison Pereira Bastos, teria dado entrada no hospital Santa Casa de Mogi das Cruzes, baleado na mão, que encaminharam uma viatura ao local para verificar e que Uildison alegou aos guardas civis que estaria indo a padaria e que teria sido abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, e que ao correr foi alvejado com um tiro na mão, cumprindo informar que Uildison permaneceu internado no citado hospital para tratamento médico. Encontram um indivíduo baleado na no Jardim Odete. Informou o local onde dispensou as armas. As armas não foram encontradas. Municípios informaram que uma pessoa que andava a pé e parecia que estava sangrando. Encontraram o indivíduo caminhando. Não acompanhou nenhum procedimento na delegacia de polícia.

DENIS TRAJANO DE OLIVEIRA, guarda municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que receberam notícia de troca de tiros envolvendo um guarda municipal. Um indivíduo estava mancando e tentou disfarçar entrando em uma casa. Disse que havia tentado roubar uma motocicleta e acabou sendo alvejado. Ele vestia calça jeans e camiseta. Uma blusa com perfurações foi localizada com perfurações.

Enfim, ao ser interrogado o acusado RICHARD ROGÉRIO NASCIMENTO DIAS declarou que conta com 18 anos e já esteve internado na Fundação Casa por 1 ano e 2 dois meses. Negou os fatos. Envolveu-se com uma menina na comunidade e o irmão dela não gostava do interrogando. Foi atingido com tiros. Foi agredido por guardas municipais e quase desmaiou. Confessou os fatos e foi obrigado a dizer que dispensou armas. Somente depois disso, foi levado para o hospital.

Passo a valorar a prova.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada, pois a vítima Jovino reconheceu o acusado RICHARD pessoalmente como sendo uma das pessoas que tentou lhe roubar (pág. 11).

Por outro lado, há prova da materialidade delitiva apenas em relação à ocorrência crime de roubo majorado por concurso de pessoas, na forma tentada, não tendo sido produzidas provas quanto à utilização de arma de fogo pelo acusado, tampouco quanto à realização de disparos contra a vítima.

Malgrado a vítima tenha declarado que foi abordada por dois indivíduos, um dos quais teria lhe apontado arma de fogo e realizado dois disparos, não foi produzida qualquer outra prova quanto a esse alegado disparo.

As armas de fogo da vítima e dos roubadores não foram apreendidas.

As testemunhas que abordaram o acusado declararam que ele confessou informalmente, mas é cediço que tal tipo de confissão não possui valor probatório, dado que não consta que, no momento da abordagem, o acusado foi advertido sobre seu direito ao silêncio (nesse sentido, TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500276-42.2019.8.26.0599, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. em 21/07/2022).

De mais a mais, ao ser interrogado na fase de investigação, o acusado confessou apenas a prática do crime de roubo, tendo negado a realização de disparos (pág. 8).

A autoridade policial e o Ministério Público, embora ciente do local onde ocorreu o roubo, não requisitaram a realização de perícia no local para verificar a presença de vestígios quanto aos dois disparos supostamente realizados por um dos roubadores, bem como para identificar o calibre e a espécie de arma de fogo utilizada.

Nesse cenário, era completamente possível a produção de prova a respeito dessa questão, mas a acusação não se desincumbiu de seu ônus, de modo que o depoimento da vítima de per si não basta para dar como provada a realização de disparo de arma de fogo contra ela.

Com efeito, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. Se a vítima alegou que foram realizados dois disparos pelo acusado, naturalmente deveriam ser realizadas diligências a fim de localizar os vestígios de tais disparos, mas isso não foi feito.

Por conseguinte, inviável o reconhecimento do emprego de arma de fogo pelo acusado, bem como da realização de disparos contra a vítima.

Restou devidamente comprovado, apenas, que o acusado, acompanhado de outro indivíduo, abordou a vítima e anunciou o roubo. Nesse cenário, impõe-se a desclassificação da imputação para o tipo de injusto previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, c.c. artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

Passo à dosimetria da pena.

Verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Outrossim, incide a causa de diminuição de pena da tentativa. Considerando que nada foi subtraído da vítima, tendo o iter criminis sido interrompido logo no início da execução, procedo à redução no máximo legal de 2/3 (dois terços), resultando em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, a qual torno definitiva.

Estabeleço o regime prisional inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, já que o acusado é primário (págs. 44/50) e a pena é igual a 4 (quatro) anos.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Deixo de substituir a pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direitos, pois se trata de condenação por crime praticado com grave ameaça a pessoa.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR RICHARD ROGÉRIO NASCIMENTO DIAS à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento 4 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, c.c. artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

Haja vista a pena e o regime prisional impostos, os quais são incompatíveis com a prisão cautelar, revogo a prisão preventiva de RICHARD ROGÉRIO NASCIMENTO DIAS. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Formada a coisa julgada, tornem conclusos para designação de audiência admonitória.

Itaquaquecetuba, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA